

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3312/2530

นาย จูงคง เชียงหวีอง กับพวก
บริษัท เมือง ไทย ประกันชีวิต จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 865, มาตรา 889

ท. เคยถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บกระสุนปืนเข้ากระดูกสันหลัง ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ท. ทำสัญญาประกันชีวิตไว้กับจำเลย ก่อนทำสัญญาประกันชีวิต แพทย์ตรวจร่างกาย ท. และมีความเห็นว่า ท. มีสุขภาพปกติเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไป ต่อมาบรรทุกขจรรถจักรยานยนต์ที่ ท. ขับขี่ท. ถึงแก่กรรม ดังนี้ จำเลยมีได้นำสืบว่าอาการบาดเจ็บที่ ท. ได้รับมาจากการถูกยิงจะเป็นสาเหตุให้ ท. ถึงแก่กรรมเร็วกว่าระยะเวลาในสัญญาประกันชีวิต และเหตุที่ ท. ถึงแก่กรรมก็มีสาเหตุเกิดจากอาการบาดเจ็บที่เคยได้รับจากการถูกยิง ฉะนั้น การที่ ท. มีได้แถลงว่าเคยเจ็บป่วยเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจึงไม่อาจอนุมานได้ว่า ถ้า ท. เปิดเผยความจริงเช่นนั้นจะจงใจให้จำเลยบอกปิดไม่ยอมทำสัญญาหรือเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้น อันจะทำให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ จำเลยจึงบอกล้างสัญญาประกันชีวิตไม่ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตของนายเทียนเต็ก เชียงหวีองพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่าในขณะที่เอาประกันชีวิตนายเทียนเด็กแถมลงเท็จว่าตนมีอนามัยดี ก่อนเอาประกันชีวิตไม่เคยรับการรักษาจากแพทย์เกี่ยวกับกระดูกสันหลังไม่เคยรับการรักษาในโรงพยาบาลไม่เคยผ่าตัดแต่ความจริงนายเทียนเด็กเคยถูกยิงกระสุนปืน ถูกกระดูกสันหลังต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลหากนายเทียนเด็กแถมลงตาม ความจริงจำเลยจะบอกปิดไม่ทำสัญญาสัญญาประกันชีวิตจึงเป็นโมฆียะจำเลยได้บอก ล้างสัญญาแล้วโจทก์ไม่มีสิทธิรับเงินประกันชีวิต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินตามฟ้องแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อระหว่างปีพ.ศ.2519 ถึงปีพ.ศ.2520 นายเทียนเด็ก เชิญหรือถูกคนร้ายชิงรถจักรยานยนต์ที่ขับขึ้นไปคนร้ายใช้อาวุธปืน ยิงนายเทียนเด็กได้รับบาดเจ็บ ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านโป่งประมาณเดือน เศษแล้วกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านครั้นวันที่ 30 เมษายน 2523นายเทียนเด็กทำ สัญญาประกันชีวิตกับตัวแทนของจำเลยโดยมิได้แจ้งแก่ตัวแทนของจำเลยว่ายิงบาดเจ็บ เกี่ยวกับกระดูกสันหลังและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลต่อมาเดือนตุลาคม 2523 นายเทียนเด็กถึงแก่กรรมคงมีปัญหว่าการที่นายเทียนเด็กไม่แจ้งข้อความจริงดัง กล่าวแก่ตัวแทนจำเลยทำให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะหรือไม่

พิเคราะห์แล้วในคำขอประกันชีวิตของนายเทียนเด็กเอกสารหมายเลข 5 รายงาน ของตัวแทนบริษัทของจำเลยระบุว่านายเทียนเด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ดีนายแพทย์วิ ชาญ ลีละวัฒน์พยานจำเลยผู้ตรวจสุขภาพของนายเทียนเด็กก็เบิกความว่าได้ตรวจ ระบบประสาทกล้ามเนื้อและความพิการของขาเห็นว่าเป็นปกติเหมือนบุคคล

ธรรมดาทั่วไป แสดงว่าขณะที่นายเทียนเต็กเอาประกันชีวิตกับจำเลยนายเทียนเต็กมีสุขภาพโดยทั่วไปดีส่วนที่จำเลยมีหลักฐานมาแสดงว่าขณะที่นายเทียนเต็กไปตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารนายเทียนเต็กมีกล้ามเนื้อขาทั้งสองข้างเหี่ยวลีบก็เป็นเวลาก่อนเอาประกันชีวิต 1 ปีเศษระหว่างระยะเวลาที่ได้รับบาดเจ็บจนถึงเวลาที่ขอเอาประกันชีวิตนายเทียนเต็กอาจได้รับการบำบัดรักษาเรื่อยมาจนอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายดีขึ้น นายแพทย์วิชาญผู้ตรวจร่างกายนายเทียนเต็กจึงระบุว่าสุขภาพปกติเหมือนบุคคลทั่วไป จำเลยก็มีได้นำสืบว่าอาการบาดเจ็บที่นายเทียนเต็กได้รับมาจะเป็นสาเหตุให้นายเทียนเต็กถึงแก่กรรมเร็วกว่าระยะเวลาในสัญญาประกันชีวิตและเหตุที่นายเทียนเต็กถึงแก่กรรมก็มีไม่เกิดจากอาการบาดเจ็บที่เคยได้รับจากการถูกยิง ฉะนั้นการที่นายเทียนเต็กมิได้แถลงว่าเคยเจ็บป่วยเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลจึงไม่อาจอนุมานได้ว่าถ้าเปิดเผยข้อความจริงเช่นนั้นจะจูงใจให้จำเลยบอกปิดไม่ยอมทำสัญญาหรือเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นอันจะทำให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ จำเลยจึงบอกอ้างไม่ได้และต้องรับผิดชอบเงินตามสัญญาประกันชีวิต ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
